

DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR

CFO 2024



SUMÁRIO (EM EDIÇÃO)

SUMÁRIO.....	2
APRESENTAÇÃO.....	3
INTRODUÇÃO.....	4
PRINCÍPIOS	5
PROCESSO E PROCEDIMENTO	Erro! Indicador não definido.
DISTINÇÃO ENTRE O DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR E O DIREITO PENAL MILITAR.	7
DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR E DO CRIME NO PADM.....	7
PODER DISCIPLINAR	9
DAS PENAS	Erro! Indicador não definido.
MEDIDAS CAUTELARES NO PADM	37
DOS RECURSOS NO PADM.....	32
DO ESTUDO DAS ESPÉCIES DE PADM	Erro! Indicador não definido.
DOS PRAZOS DAS ESPÉCIES DE PADM	26
REFERÊNCIAS	9

APRESENTAÇÃO

A disciplina aborda os normativos aplicáveis ao Direito Administrativo Disciplinar Militar e a elaboração dos Processos Administrativos Disciplinares Militares (PADM) em vigor na PMPE. Nesta apostila tem parte da legislação regulam a matéria e trechos do Livro “Código Disciplinar dos Militares Estaduais de Pernambuco Comentado” Silva e Genuíno (2018), pareceres, dicas e regramentos que auxiliam na compreensão do conteúdo.

INTRODUÇÃO

Inicialmente, é fundamental conhecer a Lei 11.817, de 24 de julho de 2000, principal normativo que rege o Direito Administrativo Disciplinar na PMPE, as regras gerais dos Processos Administrativos Disciplinares e sua aplicação no âmbito da Corporação. Além disso, entender a aplicação e importância do Direito Administrativo Disciplinar Militar para o controle da atividade Policial Militar. Portanto, a normatização e regulação no Estado, na Secretaria de Defesa Social e no âmbito da Polícia Militar de Pernambuco faz com que possamos construir relações positivas com a formadores de opinião, observando a ética policial militar e o papel da disciplina na prestação do serviço à sociedade.

PRINCÍPIOS

Para Miguel Reale: “Princípios são, pois verdades ou juízos fundamentais, que servem de alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto de juízos, ordenados em um sistema de conceitos relativos à dada porção da realidade. Às vezes também se denominam princípios certas proposições, que apesar de não serem evidentes ou resultantes de evidências, são assumidas como fundantes da validade de um sistema particular de conhecimentos, como seus pressupostos necessários”. (REALE, Miguel. *Filosofia do Direito*. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p 60).

Já aduz Luís Roberto Barroso: "são o conjunto de normas que espelham a ideologia da Constituição, seus postulados básicos e seus fins. Dito de forma sumária, os princípios constitucionais são as normas eleitas pelo constituinte como fundamentos ou qualificações essenciais da ordem jurídica que institui." (BARROSO, Luís Roberto. *Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora*. São Paulo, Saraiva, 1999, pág. 147).

Celso Antônio Bandeira de Mello, quando não há observância aos princípios, adverte: “Princípio - já averbamos alhures - é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalização do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo [...]. Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Isto porque, com ofendê-lo, abatem-se as vigas que os sustentam e alui-se toda a estrutura nelas esforçada”. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de, *Curso de Direito Administrativo*. 12ª ed. – São Paulo: Malheiros, 2000, p. 747/748.)

A Constituição Federal de 1988, traz como princípios explícitos da administração pública:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Os princípios implícitos derivam da compreensão constitucional, e temos (há outros mais):

- Proporcionalidade;
- Razoabilidade;
- Indisponibilidade;
- Motivação;
- Continuidade;
- Especialidade;
- Supremacia do Interesse;
- Autotutela.



À disciplina de DADM, destaca-se:

DEVIDO PROCESSO LEGAL: Por esse princípio o imputado deve conhecer previamente do rito a ser empregado no Processo a que será submetido.

AMPLA DEFESA: Por esse princípio o imputado poderá socorrer-se de todos os meios disponíveis e legais para provar sua versão sobre os fatos.

CONTRADITÓRIO: É a possibilidade de rebater, de atacar as acusações, tão logo proferidas. **Isonomia (Paridade de armas):** Por esse princípio, é necessário que o processo assegure ao imputado igualdade de instrumentos para realizar sua defesa.

VEDAÇÃO DO BIS IN IDEM: Se apresenta em dois modelos. No modelo formal, o princípio impõe que ninguém poderá ver-se processado duas vezes pelos mesmos fatos. Já no modelo material, o princípio impõe que ninguém poderá ver-se punido duas vezes pela mesma conduta. Chamamos a atenção que esse princípio limita-se ao ramo do direito onde se encontra (ex. nada impede que alguém seja punido no direito penal militar e no direito administrativo disciplinar militar).

VEDAÇÃO DA PROVA ILÍCITA: É inadmissível usar no processo administrativo disciplinar provas obtidas por meios ilícitos. Mais que isso, havendo um vício em qualquer fase do processo, todas as demais deverão ser anuladas juntamente com aquela onde encontrou-se a falha.

PUBLICIDADE: Nada que for feito no processo administrativo disciplinar poderá ser sigiloso ou oculto. Todos os atos devem ser públicos (e não necessariamente publicados em um documento oficial. A publicação é apenas uma forma de efetivar a publicidade).

MOTIVAÇÃO: Todos os atos devem ser previamente justificados, seja nos fatos ou em dispositivos de lei, para que sejam válidos e possam ser confrontados pelo imputado.

JUIZ NATURAL: O julgador deve ser “humano” e previamente conhecido pelo imputado. Não é possível decidir o juiz após a decisão do fato a ser apurado

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO: ao término do PADM, é imperioso assegurar ao menos um canal de revisão da decisão a ser tomada. (Texto: Demétrios Wagner Cavalcanti da Silva, 2021, Apostila PADM 2021)

A nível estadual, temos uma norma específica que regula o Processo Administrativo no âmbito da Administração pública Estadual, a **LEI Nº 11.781, DE 06 DE JUNHO DE 2000**, que em seu art. 2º, traz:

Art. 2º - A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, impessoalidade e interesse público.

A Instrução Normativa nº002/2017 Cor. Ger, Publicada no BGSDS 202 DE 26OUT2017, sobre questões específicas de princípios, resumidamente prevê, para:

- Sindicância Administrativa Disciplinar:

Art. 21 As Sindicâncias Administrativas Disciplinares Militares são acusatórias e serão processadas consoante os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e de outros igualmente aplicáveis.

- Conselhos de Disciplina e Conselhos de Justificação:

Art. 2º. O Conselho de Justificação, o Conselho de Disciplina e o Processo de Licenciamento Ex officio a Bem da Disciplina,



instruídos consoante os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez instaurados, deverão ser registrados no Sistema Integrado de Gestão de Processos Administrativos Disciplinares - SIGPAD, software que visa a armazenar e disponibilizar, de forma rápida e segura, as informações sobre os procedimentos disciplinares instaurados no âmbito da Corregedoria Geral e nos órgãos operativos da SDS, doravante de uso obrigatório, disponível na página da Corregedoria (<http://www.sds.pe.gov.br>).

DISTINÇÃO ENTRE O DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR E O DIREITO PENAL MILITAR

Enquanto o Direito Administrativo Disciplinar é aquele que regula as relações jurídicas entre o Estado e seus administrados (em que se incluem os próprios servidores), o Direito Penal Militar é um campo especial do Direito que capitula os crimes militares. Abaixo listamos outras diferenças:

Direito Administrativo Disciplinar Militar	Direito Penal Militar
* Apenas os militares estaduais estão sujeitos às penalidades	* Qualquer pessoa pode estar sujeito às penalidades previstas, especialmente os militares
* As penas disciplinares são especialmente de duas espécies: Privativas de liberdade (limitados até 30 dias de prisão) e Demissórias (Demissão, exclusão ou licenciamento)	* As penas são por excelência privativas de liberdade: prisão de até 30 dias.
* A legislação é estadual: Código Disciplinar e outros.	* A legislação é federal: Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar
* As penas são cumpridas em quartéis	* As penas são cumpridas em estabelecimentos prisionais.
* Os instrumentos de apuração são processos e são de 05 (cinco) espécies:	* Os instrumentos de apuração são procedimentos: IPM, APFDM e IPD.
	* A decisão final será sempre da Justiça Militar

(Tabela e texto: Demétrios Wagner Cavalcanti da Silva, 2021, Apostila PADM 2021)

DA PRINCIPAL NORMA DE DADM NA PMPE

No Estado de Pernambuco, a principal norma que rege o Direito Administrativo Militar é a Lei 11.817, de 24 de julho de 2000, Código Disciplinar dos Militares do Estado de Pernambuco.

Há leis específicas que regem alguns processos administrativos disciplinares, e normativos e provimentos que regulam os procedimentos, os passos, no âmbito da Secretaria de Defesa Social e PMPE.

DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR E DO CRIME

A Lei nº11.817, de 24 de julho de 2000, que dispõe sobre o Código Disciplinar dos Militares do Estado de Pernambuco (CDMEPE), define como transgressão:

Art. 13. Transgressão disciplinar Militar, para os fins deste Código, é toda ação ou omissão praticada por militar estadual



que viole os preceitos da ética e os valores militares, ou, que contrarie os deveres e obrigações a que o mesmo está submetido, constituindo-se em manifestações elementares e simples que não possam ser tipificadas como crime ou contravenção.

Parágrafo único. As transgressões disciplinares militares são as previstas na Parte Especial deste Código, sem prejuízo de outras definidas em lei ou regulamento, devendo sua aplicação, necessariamente motivada, considerar sempre a natureza e a gravidade da infração.

Para compreensão vide o Capítulo 2 do livro SILVA e GENUÍNO, Código Disciplinar dos Militares Estaduais Comentado (2018). – *exceto* o ponto da Punição Disciplinar nas férias e licenças.

Exemplo: Temos um crime tipificado e uma conduta administrativa tipificada.

Código Penal Militar	CDMEPE
Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo: Pena - detenção, de três meses a um ano.	Art. 85. Abandonar o serviço para o qual tenha sido designado. Pena; Prisão, do 21 a 30 dias, além da aplicação das medidas administrativas de perda da remuneração e interrupção de contagem do tempo de serviço.

DA SUBMISSÃO AO REGIME DISCIPLINAR

Os militares da ativa, da reserva remunerada e reformados estão sujeitos ao regime disciplinar previsto no CDMEPE, conforme vemos:

Art. 8º Estão sujeitos ao regime disciplinar, estabelecido neste Código, os militares na ativa, na reserva remunerada e reformados.

§ 1º Os Oficiais nomeados juizes da Justiça Militar serão regidos por legislação específica.

§ 2º Os alunos de cursos militares também estão sujeitos às normas específicas previstas no regulamento da OME em que estejam matriculados, sem prejuízos de outras de superior hierarquia.

(...)

Art. 73. É da competência das autoridades especificadas nos incisos I e II do art. 10, deste Código, o direito de penalizar os militares inativos na prática de transgressão disciplinar.

PROCESSO E PROCEDIMENTO

O processo é uma concatenação de atos que tem a capacidade de alterar a natureza e forma de uma determinada coisa. Já procedimento tem dupla acepção: de um lado pode significar a maneira como os atos são organizados dentro de um processo, mas também pode significar o próprio ato unitário. Nessa última acepção, podemos deduzir que o processo pode ser composto de diversos procedimentos. (Texto: Demétrios Wagner Cavalcanti da Silva, 2021, Apostila PADM 2021)

Na PMPE, temos os seguintes PADMs:

A. De caráter apuratório:

A.1 Sindicância Administrativa Disciplinar: (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2017 Cor. Ger – Publicada no BGSDS 202 DE 26OUT2017) – Transgressões disciplinares simples (casos que necessitem de instrução probante);

A.2 PROCESSO APURATÓRIO DISCIPLINAR SUMÁRIO: (PROVIMENTO CORREICIONAL Nº 14 de 20 de setembro de 2019 – Publicado no BGSDS 182 DE 24SET2019) – Transgressões disciplinares simples (casos que não necessitam de instrução probante);

B. De Caráter Demissório - Exclusivo processamento na Corregedoria Geral da SDS - (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2017 Cor. Ger – Publicada no BGSDS 202 DE 26OUT2017):

B.1 Processo de licenciamento a bem da disciplina – praças sem estabilidade; (Prov. Corr. Nº018/2021, BG SDS 22 de 03FEV21) – não mais aplicável;

B.2 Conselho de Disciplina (praças com e sem estabilidade) (DECRETO Nº 3.639, DE 19 DE AGOSTO DE 1975.)

B.3 Conselho de Justificação (Oficiais) – Lei Federal nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972 e Lei Estadual nº 6.957, de 3 de novembro de 1975.

Como exemplos de Procedimentos Administrativos, temos a Investigação Preliminar, a qual visa enfrentar dúvidas de autoria ou materialidade, e o Inquérito Policial Militar, que não pode ser confundido como se fosse peça do Direito Administrativo Disciplinar Militar pois é um Procedimento de Polícia Judiciária Militar. (Texto: Demétrios Wagner Cavalcanti da Silva, 2021, Apostila PADM 2021)

PODER DISCIPLINAR

A Lei nº11.817, de 24 de julho de 2000, que dispõe sobre o Código Disciplinar dos Militares do Estado de Pernambuco, prevê como autoridades com poder disciplinar:

Art. 10. A competência para aplicar as penas disciplinares, previstas neste Código, e inerente ao cargo ou função ocupada e não ao grau hierárquico, sendo autoridades competentes para aplicação:

I - o Governador do Estado e o Secretário de Defesa Social, em relação a todos os integrados das Corporações Militares Estaduais;

II - os Comandantes-Gerais das Corporações Militares Estaduais, em relação a todos os integrantes das suas respectivas Corporações;

III - o Chefe do Casa Militar do Governo do Estado, em relação aos que servirem sob sua chefia;



IV - os Chefes do Estado-Maior e/ou Subcomandantes das Corporações Militares Estaduais, e o Subchefe da Casa Militar do Governo do Estado, em relação aos que lhes são funcionalmente subordinados;

V - os Subchefes do Estado-Maior Geral, Comandantes de Grandes Comandos e de Comandos Intermediários ou de Área, os Ajudantes Gerais ou seus equivalentes e os Diretores de Diretorias, das Corporações Militares Estaduais, e os Diretores de Diretórios da Casa Militar do Governo do Estado, em relação aos que lhe são funcionalmente subordinados;

VI - os Corregedores e os Assistentes dos Comandos Gerais das Corporações Militares Estaduais, em relação aos que lhe são funcionalmente subordinados;

VII - os Comandantes do OME, com autonomia administrativa, em relação aos que servirem sob seus comandos;

VIII - os Comandantes de OME, que exerçam atividades de ensino e instrução, em relação aos que servirem sob seus comandos, inclusive os matriculados em cursos militares naquelas OME; e

IX - Outros que, em razão do cargo ou função, receberem delegação específica para tal, proveniente de autoridade competente superior.

De onde advém a competência para instaurar o PADM?

Deve-se compreender a Teoria dos Poderes Implícitos, que pode ser brevemente definida como: Teoria de origem norte americana segundo a qual compreende quando uma Constituição concede uma função a determinado órgão ou instituição, também lhe confere, implicitamente, os meios necessários para a consecução das funções que lhe foram atribuídas. (stf.jus.br) – vide julgamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 593.727 MINAS GERAIS, de 14 de maio de 2015. Destaca-se do respectivo Recurso Especial:

“Constitucionalmente, o Ministério Público é o titular da ação penal pública (art. 129, I, da Constituição Federal). Tal atribuição constitucional compreende, apesar de não expresso o texto, os meios necessários à sua execução. Socorre tal afirmação a conhecida doutrina constitucional dos poderes implícitos, com origem no no antigo precedente da Suprema Corte norte-americana *McCulloch v. Maryland*, 17 US (4 Wheat.) 316, 4 L.Ed. 579 (1819).”

Atualmente, está em vigor também a Lei nº 11.929, DE 2 DE JANEIRO DE 2001, que dispõe sobre a competência e as atribuições da Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social, enquanto órgão superior de controle disciplinar interno, cria o Conselho Estadual de Defesa Social e dá outras providências.

Art. 1º A presente Lei define a competência e as atribuições da Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social, como órgão superior de controle disciplinar interno dos demais órgãos e agentes a esta vinculados, bem como dos Agentes de Segurança Penitenciária vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, em razão da natureza que lhe é



peculiar. (Redação alterada pelo art. 1º da [Lei Complementar nº 106, de 20 de dezembro de 2007.](#))

Art. 2º São atribuições institucionais da Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social:

I - acompanhar os atos de afastamento previstos no art. 14, desta Lei, relacionados a policiais civis, militares e bombeiros estaduais, bem como a outros servidores públicos da Secretaria de Defesa Social;

II - realizar, inclusive por iniciativa própria, inspeções, vistorias, exames, investigações e auditorias;

III - instaurar, proceder e acompanhar sindicâncias;

IV - instaurar, proceder e acompanhar processos administrativos disciplinares;

V - requisitar a instauração de Conselhos de Disciplina e Justificação para apuração de responsabilidade ;

VI - requisitar diretamente aos órgãos da Secretaria de Defesa Social toda e qualquer informação ou documentação necessária ao desempenho de suas atividades de fiscalização;

~~VII - requisitar a instauração de inquérito policial civil ou militar e acompanhar a apuração dos ilícitos;~~

VII - instaurar ou requisitar a instauração de inquérito policial civil ou militar, acompanhando, nos casos de requisição, a apuração dos ilícitos; (Redação alterada pelo art. 1º da [Lei Complementar nº 158, de 26 de março de 2010.](#))

VIII - requisitar informações acerca do fiel cumprimento das requisições ministeriais e de cartas precatórias;

IX - criar grupos de trabalho ou comissões, de caráter transitório, para atuar em projetos e programas específicos, contando com a participação de outros órgãos e entidades da administração pública estadual, federal e municipal, conforme autorização governamental;

X - manter arquivo atualizado e pormenorizado com todos os dados relativos aos integrantes da Secretaria de Defesa Social, que estejam ou estiveram respondendo a processos judiciais, procedimentos administrativos disciplinares, Conselhos de Disciplina e Justificação ou a inquéritos policiais civil ou militar;

XI - expedir provimentos correicionais ou de cunho recomendatório.

Parágrafo único. As requisições da Corregedoria Geral da Defesa Social deverão ser atendidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei.

Art. 3º Compete ainda à Corregedoria Geral receber sugestões, reclamações, representações e denúncias, dando a elas o devido encaminhamento, inclusive instaurando os procedimentos administrativos disciplinares com vistas ao esclarecimento dos fatos e a responsabilização de seus autores, sem prejuízo da competência institucional da Ouvidoria de Polícia da Secretaria

de Defesa Social. (Redação alterada pelo art. 1º da [Lei nº 16.023, de 2 de maio de 2017.](#))

A Corregedoria Geral da SDS, por força da Lei nº 11.929, DE 2 DE JANEIRO DE 2001, necessita requisitar a abertura do Conselho de Disciplina e Justificação. Entretanto, por força de portaria o Secretário de Defesa Social fez as seguintes delegações:

PORTARIA DO SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL Nº 3642, DE 18/06/2018

Ementa: Delega ao Corregedor Geral da Secretaria de Defesa Social atribuições para aplicar as penas disciplinares que indica. CONSIDERANDO o teor dos incisos I e IX do artigo 10, da Lei Estadual 11.817/00; CONSIDERANDO a estrita observância aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade da publicidade, da finalidade, da motivação e, em especial da eficiência e do interesse público ex vi do art. 37, da CF/1988; CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar os procedimentos correicionais sob a responsabilidade da Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social; O Secretário de Defesa Social, no uso das suas atribuições, RESOLVE:

Art. 1º. Delegar ao Corregedor Geral da Secretaria de Defesa Social a competência disciplinar capitulada no caput do Art. 10 da Lei 11.817/00 para

I – instaurar Conselho de Disciplina;

II - instaurar, nos termos dos §§ 5º, 6º e 7º do Art. 11 da Lei 11.817/00, Processo Apuratório Disciplinar Sumários (PADS), em relação a todos os militares estaduais;

III – solucionar PADS, em relação aos militares que servem na sede Secretaria de Defesa Social e na Corregedoria Geral da SDS;

IV - aplicar as penas disciplinares capituladas nos incisos II e III do Art. 28 da Lei 11.817/00, em relação aos militares que servem na sede Secretaria de Defesa Social e na Corregedoria Geral da SDS; (destaque nosso).

DA APURAÇÃO DISCIPLINAR DOS MILITARES INATIVOS

Conforme previsto no CDMEPE, recorte abaixo, na PMPE, compete ao Comandante-Geral a aplicação de sanção disciplinar ao militar inativo.

Art. 10. A competência para aplicar as penas disciplinares, previstas neste Código, e inerente ao cargo ou função ocupada e não ao grau hierárquico, sendo autoridades competentes para aplicação:

I - o Governador do Estado e o Secretário de Defesa Social, em relação a todos os integrados das Corporações Militares Estaduais;

II - os Comandantes-Gerais das Corporações Militares Estaduais, em relação a todos os integrantes das suas respectivas Corporações;



IX - Outros que, em razão do cargo ou função, receberem delegação específica para tal, proveniente de autoridade competente superior.

(...)

Art. 73. É da competência das autoridades especificadas nos incisos I e II do art. 10, deste Código, o direito de penalizar os militares inativos na prática de transgressão disciplinar. (destaque nosso)

No ano de 2022, foram criadas a Diretoria de Polícia Judiciária Militar (DPJM) e a Diretoria de Inativos e Pensionistas (DIP) através da Lei Complementar nº483, de 30 de março de 2022:

Art. 1º Fica criada a Diretoria de Inativos e Pensionistas, na Polícia Militar de Pernambuco, como órgão de Direção Setorial, subordinada à Diretoria Geral de Administração, competindo-lhe planejar, fiscalizar, coordenar, controlar e executar todas as atividades relacionadas com servidores públicos, inativos, pensionistas e aposentados.

Art. 2º Fica transformado, na Polícia Militar de Pernambuco, o Centro de Assistência Social, de que trata a [Lei nº 11.328, de 11 de janeiro de 1996](#), em Diretoria de Assistência Social, como órgão de Direção Setorial, subordinada ao Diretor Geral de Administração, competindo-lhe a prestação de assistência social ao pessoal da Polícia Militar e seus dependentes.

Art. 3º Fica criada a Diretoria de Polícia Judiciária Militar, na Polícia Militar de Pernambuco, como órgão de Direção Executiva, subordinada ao Subcomandante Geral, competindo-lhe a realização, a coordenação, a supervisão, o controle e a fiscalização da atividade de polícia judiciária militar.

§ 1º A Diretoria de Polícia Judiciária Militar fica, ainda, encarregada da realização das correições dos diversos órgãos da PMPE, especialmente do controle e da apuração de fatos determinados relacionados a deficiências graves dos serviços realizados pela Corporação.

§ 2º A Diretoria de Polícia Judiciária Militar não retira dos Comandantes, Chefes e Diretores a atribuição de apuração das infrações penais militares e das transgressões militares.

Destarte, ante a possibilidade trazida no inciso IX, do art.10 do CDMEPE, a competência administrativa disciplinar foi delegada, por meio da Portaria do Comando-Geral nº399, de 12 de julho de 2022, publicada no Boletim Geral nº133, de 13 de julho de 2022, ao Diretor de Polícia Judiciária Militar e ao Diretor de Inativos e Pensionistas, como se vê:

Art. 1º Delegar ao Diretor de Polícia Judiciária Militar (DPJM) e ao Diretor de Inativos e Pensionistas (DIP) a atribuição para aplicar reprimenda disciplinar aos militares inativos da PMPE;



DA RELAÇÃO DA APRECIACÃO DO PADM PELA JUSTIÇA

A Carta Magna do país traz:

Art. 5º

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; (...)

Art. 125.

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei **e as ações judiciais contra atos disciplinares militares**, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (destaque nosso).

O juiz julga de forma singular, sem formação de Conselho de Justiça, os atos disciplinares militares. Entretanto, que atos são esses?

Jorge César de Assis (2022, p.390), entende “*atos disciplinares são expressões mais amplas que punições disciplinares*”. E complementa:

Isso porque a apreciação jurisdicional dos atos disciplinares pela Justiça Militar estadual poderá abranger também todas as possíveis consequências daqueles atos, como as ações de indenizações e reparações civis, por exemplo, ou seja, típicas ações de responsabilidade civil. Por sua vez, a competência da Justiça Militar da União estará limitada ao Direito Disciplinar, vale dizer, “ao controle jurisdicional das punições disciplinares”. ASSIS (2002, p.309)

Para aclarar até que ponto a decisão judicial pode alcançar as soluções de processos administrativos disciplinares (ato disciplinar) há que se considerar, ensina Assis (2022, p 391-392):

Aceitação do ato disciplinar militar como ato vinculado e não discricionário. Enquanto o processo administrativo propriamente dito é totalmente vinculado à norma legal ou regulamentar que o institui (Conselho de Justificação, Conselho de Disciplina, Processo Administrativo Disciplinar) a apuração da transgressão disciplinar ordinária, conquanto seja vinculada ao rito previsto no regulamento disciplinar, admite a chamada cláusula de reserva discricionária da autoridade militar, segundo a qual, será possível classificar como transgressão disciplinar todas aquelas omissões do dever militar, ainda que não especificadas expressamente nos regulamentos disciplinares - e desde que não sejam qualificadas como crime e sejam contra os princípios de subordinação e regras de serviços estabelecidos nos diversos regulamentos militares e determinações das autoridades competentes.

Considerar a superação da doutrina da verdade sabida pelos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da possibilidade recursa.

A limitação do controle jurisdicional à ocorrência de nulidade no processo administrativo de sancionamento. É pacífico na doutrina e jurisprudência, que não se declarará nulidade de ato processual se dele não tiver decorrido prejuízo para o interessado: *Pas de nulité sans grief*.

É de se considerar igualmente que os servidores militares constituem uma categoria especial de servidores da Pátria, dos Estados e do Distrito Federal, com regime jurídico próprio, no qual se exige dedicação exclusiva, restrição a alguns direitos sociais, e sob permanente risco de vida? Estando as Forças Armadas e Auxiliares estruturadas com base na hierarquia e disciplina (valores constitucionais), os princípios deste binômio acabam por se refletir de modo indelével na natureza jurídica do ato administrativo disciplinar militar, conferindo-lhe atributos específicos e consequências práticas, que o diferenciarão dos atos disciplinares comuns, acarretando desta forma, vedações ou restrições no controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário.

O sistema jurídico militar vigente no Brasil pressupõe uma indissociável relação entre o poder de mando dos comandantes, chefes e diretores militares (conferidos pela lei e delimitados por esta) e o dever de obediência de todos os que lhe são subordinados, relação esta tutelada pelos regulamentos disciplinares e pela legislação penal militar.

Os atos administrativos disciplinares militares gozam de uma presunção de legitimidade e veracidade, sendo que, no ato sancionador militar, o atributo da presunção de legitimidade é mais contundente, pois a ele se agregam os princípios da hierarquia, disciplina e decoro da instituição, conferindo o ordenamento normativo uma presunção relativa de veracidade dos fatos e das provas em favor da Administração Militar. Com efeito, é essa presunção de veracidade que autoriza a imposição imediata de sanção disciplinar, inclusive restritiva de liberdade, independentemente de posterior averiguação dos atos e fatos praticados pelo transgressor.

DA CORREGEDORIA GERAL DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Criada através da Lei 11.929, de 02 de janeiro de 2001, é o órgão superior de controle disciplinar interno. É preciso sedimentar a separação estrutural trazida na primeira afirmação, fixando a Corregedoria-Geral como órgão que tem competência disciplinar, ou seja, afeto às questões de conduta funcional na esfera executiva.

Para questões judiciais, outro poder, existem procedimentos pré-processuais estabelecidos nas normas federais (Código Penal Militar e Código Processual Penal Militar) a serem executadas pelas autoridades com poder de polícia judiciária militar, que não se confundem com as competências disciplinares da Corregedoria-Geral da SDS PE, estabelecidas em normas estaduais.

Da estrutura, prevista na Lei 11.929/2001:



Art. 4º A estrutura organizacional da Corregedoria Geral será integrada pelos seguintes órgãos:

- I - Departamento de Correição;
- II - Departamento de Inspeção;
- III - Departamento de Administração; e
- IV - Arquivo geral.

Art. 5º A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social será dirigida por um Corregedor Geral, símbolo CCS-2, bacharel em Direito, nomeado em comissão pelo Governador do Estado, dentre pessoas sem vínculo funcional com a Secretaria de Defesa Social, a quem cabe planejar, coordenar e supervisionar as atividades da Corregedoria Geral.

§ 1º O Corregedor Geral será substituído nas suas ausências ou impedimentos pelo Corregedor Geral Adjunto, símbolo CCS-3, bacharel em Direito, nomeado em comissão pelo Governador do Estado.

§ 2º Os cargos em comissão previstos no presente artigo serão alocados, pelo Poder Executivo, dentre os já existentes na atual estrutura administrativa do Estado, na forma que dispõe o artigo 17, da presente Lei.

(...)

Art. 7º Ficam criadas, no âmbito da Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social, compondo o Departamento de Correição, as seguintes Comissões:

(...)

III - 02 (duas) Permanentes de Disciplina Policial Militar composta por 03 (três) Oficiais Superiores da Polícia Militar de Pernambuco - PMPE, funções gratificadas símbolo FGG - 1, sobre os quais recairão nomeações para Conselhos de Justificação referentes a Oficiais da Polícia Militar.

IV - 08 (oito) Permanentes de Disciplina Policial Militar, compostas por 03 (três) Oficiais Intermediários e subalternos da Polícia Militar de Pernambuco - PMPE, funções gratificadas símbolo FGG-1, sobre os quais recairão as nomeações para Conselhos de Disciplina referentes às praças da PMPE;

V - 01 (uma) Permanente de Disciplina Bombeiro Militar, composta por 03 (três) Oficiais Superiores do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco - CBMPE, funções gratificadas símbolo FGG-1, sobre as quais recairão as nomeações para Conselhos de Justificação referentes a Oficiais do Corpo de Bombeiros;

VI - 02 (duas) Permanentes de Disciplina Bombeiro Militar, compostas por 03 (três) Oficiais intermediários e subalternos do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco - CBMPE, funções gratificadas símbolo FGG -1, sobre os quais recairão as nomeações para Conselhos de Disciplina referente a membros da corporação dos Bombeiros; e

VII - 01(uma) Especial de Disciplina, composta por 03 (três) servidores efetivos da SDS, de nível superior, função gratificada símbolo FGG-1, com competência para proceder processos

administrativos disciplinares de servidores civis lotados na Secretaria de Defesa Social e nos órgãos operativos.

§ 1º Os membros que compõem as Comissões referidas nos incisos I a VII, deste artigo, terão um mandato de 01(um) ano, renovável na forma regulamentar, para desempenhar as atividades referentes às mesmas.

§ 2º Todos os relatórios finais dos processos administrativos realizados pelas comissões previstas pelos incisos I a VII, deste artigo, deverão ser homologados pelo Corregedor Geral, antes do seu envio, para deliberação do Secretário de Defesa Social, ouvidos, para oferecimento de parecer ou proposição de outras providências que entenderem cabíveis, os membros do Ministério Público com atuação junto à Corregedoria Geral.

DO REGULAMENTO DE ÉTICA PROFISSIONAL DOS MILITARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Previsto no Decreto nº 22.114, de 13 de março de 2000, mais profundamente trabalhado em outra disciplina do Curso, norteia a análise dos processos administrativos de caráter demissório que, atualmente, tramitam na Corregedoria-Geral da SDS. É mister destacar o previsto nos artigos 8ª, *in verbis*:

Art. 8º A violação dos valores e dos deveres éticos dos militares estaduais constituirá crime, contravenção ou transgressão disciplinar, conforme o disposto em legislação específica.

§ 1º É obrigação de todo militar estadual cumprir e fazer cumprir os deveres éticos;

§ 2º A violação dos preceitos será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer;

§ 3º Havendo concurso de crime militar e transgressão disciplinar, da mesma natureza, a apuração de responsabilidade criminal militar não sobrestará o procedimento disciplinar;

§ 4º A inobservância ou falta de exaço no cumprimento dos deveres especificados em lei ou regulamento, poderá acarretar ao militar estadual responsabilidades de ordem civil, administrativa e criminal;

§ 5º A responsabilidade de que trata o parágrafo anterior, pela participação de mais de um militar estadual, é solidária, respondendo cada um proporcionalmente pelos danos causados; (grifo nosso)

A semelhança da interpretação dada ao final do art.13 do CDMEPE, a aplicação do Código de Ética da PMPE não exclui a possibilidade da concomitância do fato enquanto crime. Situação justificada pela separação dos poderes previsto na Constituição Federal de 1988.



DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Nos termos do art. 27, do CDMEPE, a pena disciplinar militar é a sanção imposta ao militar estadual, com os objetivos de: fortalecer a disciplina, reeducar o transgressor e a e manter a disciplina da coletividade (evitando prática de novas transgressões).

Art. 27. A pena disciplinar militar é a sanção administrativa imposta ao militar estadual, com o objetivo de fortalecer a disciplina, a partir da reeducação do transgressor penalizado e da coletividade a que ele pertence, visando evitar a prática de novas transgressões.

As penas previstas no CDMEPE são, nos termos do art. 28:

- I - repreensão;
- II - detenção;
- III - prisão;
- IV - licenciamento a bem da disciplina; e
- V - exclusão a bem da disciplina

Há um ponto interessante a ser observado sobre a repreensão, apesar de expressamente trazida como pena, inexistente no CDMEPE a aplicabilidade da repreensão. Ou seja, há um vazio legal das condutas ou forma que ela deve ser utilizada. Atualmente, não se pode sancionar com pena de repreensão.

A detenção e prisão são penas aplicáveis às transgressões disciplinares simples, nos termos da parte especial do CDMEPE. O licenciamento a bem da disciplina é aplicado às praças sem estabilidade (menos de 10 anos de efetivo serviço) e a exclusão a bem da disciplina, ao Aspirante à Oficial e às praças com estabilidade assegurada.

Note que, apesar não existência de Processos de Licenciamento a Bem da Disciplina terem sido extintos e transformados em Conselhos de Disciplina, a sanção respectiva às praças sem estabilidade continua a existir.

E qual a pena de caráter demissório aplicável ao Oficial?

Trazida no Estatuto dos Militares do Estado de Pernambuco (Lei Estadual 6.783, de 16 de outubro de 1974), a nomenclatura utilizada para aplicação da sanção de desligamento do oficial das fileiras da corporação é “demissão ex-offício”.

LEI Nº 6.783, DE 16 DE OUTUBRO DE 1974.

Art. 106. O oficial que houver perdido o posto e a patente será demitido “ex-offício”, sem direito a qualquer remuneração ou indenização e terá a sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar.

Art. 107. O oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, em decorrência do julgamento a que for submetido.

Parágrafo único. O oficial declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível, e condenado à perda de posto e patente só poderá readquirir a situação policial-militar anterior por outra



sentença do Tribunal mencionado e nas condições nela estabelecidas.

Retornando às penas relativas das transgressões disciplinares simples. O CDMEPE possibilita também aplicação de medidas administrativas, ressalte-se que essas medidas têm natureza de medida administrativa apenas. Contudo, alguns questionam se não se tratam de formas de penas acessórias, mas ainda que sejam, a semelhança do que ocorre no Direito Penal e Processual Penal, suas aplicações não ferem o princípio da vedação do *bis in idem*. Veja:

Art. 28

§ 1º Poderão ser aplicadas, alternativa ou cumulativamente com as penas disciplinares previstas neste artigo, as seguintes medidas administrativas:

I - cancelamento de matrícula em curso ou estágio;

II - afastamento do cargo, função, encargo ou comissão;

III - movimentação da OME;

IV - suspensão da folga, para prestação compulsória de serviço administrativo ou operacional à OME; e

V - suspensão de pagamento, no soldo, dos dias faltados, injustificadamente, e interrupção compatível à contagem do tempo de serviço, conforme disposto em legislação própria.

§ 2º Todas as penas disciplinares aplicadas deverão ser registradas na ficha disciplinar do transgressor, para fins de apuração do seu comportamento, se Praça, ou se de seu conceito, se Oficial.

§ 3º Precedente à aplicação de qualquer pena disciplinar ou medida administrativa, previstas nestes artigo, a autoridade competente poderá adotar o recurso da advertência, como orientação verbal ao transgressor, sem registro em sua ficha disciplinar, e poderá fixar-se unicamente nesta admoestação, quando se tratar da primeira penalidade aplicada no transgressor ou quando os antecedentes deste assim o recomendarem.

§ 4º As penas disciplinares de prisão e detenção não poderão ultrapassar a 30 (trinta) dias, implicando em privação de liberdade, respectivamente, absoluta e relativa do transgressor, processando-se da seguinte forma:

I - no caso de detenção, o recolhimento dar-se-á em dependência da OME, para tal fim designada; e

II - no caso de prisão, implicará em confinamento do transgressor em local específico da própria OME ou em estabelecimento prisional destinado aos militares estaduais.

III - comunicação, imediata, do local onde se encontra, à sua família ou à pessoa por ele indicada.

§ 5º A critério da autoridade competente, o militar estadual detido poderá comparecer a todos os atos de Instrução e serviço.

§ 6º Em casos especiais, a critério da autoridade competente, o Oficial, o Aspirante-a-Oficial e a Praça graduada poderão ter suas residências como locais de cumprimento da pena disciplinar de prisão.

§ 7º Os militares estaduais dos diferentes círculos de Oficiais e Praças não poderão ficar recolhidos na mesma dependência, quando no cumprimento de penas de detenção, ou prisão; deverão ficar, também, separados dos presos à disposição da justiça.

§ 8º o cumprimento da pena de prisão não deve implicar, em princípio, em prejuízo das atividades, instrucionais a que o transgressor deva comparecer; quando for com prejuízo, esta condição deve ser declarada no boletim da OME que publicar a aplicação da pena.

§ 9º Quando a OME não dispuser de instalações apropriadas para o cumprimento da pena de detenção, cabe à autoridade competente que aplicar a punição solicitar ao escalão superior a definição de outra OME onde possa dar o recolhimento do transgressor detido.

§ 10. Compete a autoridade que aplicar a primeira prisão ao militar ajuizar da conveniência e necessidade de encarcerar o mesmo, tendo em vista os altos interesses da ação educativa da coletividade e a elevação do moral da tropa; no caso de não haver encarceramento, esta circunstância deverá ser fundamentalmente, publicada em boletim da OME, conferindo-se ao militar a prerrogativa especial de permanecer no quartel. (destaque nosso)

Sobre o destacado, indica o legislador a possibilidade de aplicação de um recurso que chamou de ADVERTÊNCIA. Ela é uma ferramenta, não é uma pena e nem um recurso em sentido estrito, que tenta modificar um ato decisório imposto. Aclara bem:

Preliminarmente, vale destacar a atecnia do legislador ao referir que “[...] a autoridade competente poderá adotar o recurso da advertência [...] (grifos nossos)”. Como é notório a advertência não é um recurso pois estes são instrumentos legais para atacar uma decisão processual. No CDME-PE os recursos existentes são apenas os que foram taxativamente descritos no Art. 51. A classificação mais coerente seria chama-la de mero instrumento processual substitutivo. Doutro modo o legislador acabou por criar uma situação *sine qua non*. Isso porque o leitor mais atento certamente perceberá que se propõe aqui que um Processo Administrativo Disciplinar seja absorvido por um “despacho de gaveta” ou que simplesmente seja eliminado como se nunca tivesse existido, situação processual juridicamente temerária uma vez que possibilita o uso distorcido e com isso não alcançando o intuito educativo do instrumento. Data vênua, a melhor conduta para a aplicação deste instrumento é publicar em Boletim Interno a solução aplicada (justificando o porquê da adoção do instrumento) e o arquivamento do processo administrativo em pasta apensa. Não podemos esquecer que como o legislador criou a hipótese de aplicar a advertência pelo fato de ser a primeira transgressão do militar na vida castrense, é necessário ter algum tipo de registro para que o aplicador saiba, quando de uma segunda transgressão, que o militar já foi beneficiado com a benévole processual. (DEMÉTRIO e GENUÍNO, 2018)

DAS NORMAS PARA APLICAÇÃO DAS PENAS

O legislador, no CDME-PE/00, abordou a forma como as penas devem ser aplicadas, como se vê:

Art. 32. A aplicação da pena disciplinar é tornada oficial através da publicação em boletim da OME ou Boletim Geral da Corporação, devendo constar na nota de culpa o seguinte:

I - a descrição sumária, clara e precisa, dos fatos e circunstâncias que envolveram a prática da transgressão;

II - o enquadramento da transgressão cometida, conforme prevista neste Código, e legislação correlata, especificando-se, inclusive, sua classificação;

III - as circunstâncias atenuantes e agravantes, relacionando-as com o comportamento do transgressor;

IV - a pena disciplinar imposta, com detalhamento sobre a data de início do cumprimento, nos casos em que o militar já tiver sido recolhido ou se encontrar afastado do serviço à disposição de outra autoridade, o local de cumprimento, e se haverá prejuízo ou não das atividades instrucionais do transgressor; e

V - a classificação do comportamento em que a Praça penalizada permaneça ou ingresse.

§ 1º Quando ocorrer causa de justificação, esta circunstância deverá ser publicada em substituição à pena que deveria ser aplicada.

§ 2º Quando a autoridade que aplicar a pena disciplinar não dispuser de boletim para a sua publicação, esta deve ser feita, mediante solicitação escrita, no boletim da autoridade imediatamente superior.

§ 3º As penas impostas aos oficiais e Aspirantes-a-Oficial deverão ser publicadas, em princípio, em boletim reservado (da OME ou Geral), somente se dando em caráter ostensivo quando a natureza e as circunstâncias da transgressão assim o recomendarem.

Art. 33. A aplicação de qualquer pena disciplinar, por parte de autoridade competente, deverá ser feita, sempre, com justiça, serenidade e imparcialidade, para que o transgressor penalizado fique consciente e convicto de que a sanção se inspira no estrito cumprimento do dever de quem aplicou e visa, a precipuamente, o benefício educativo do militar e da coletividade.

Art. 34. A aplicação de pena disciplinar deve obedecer os seguintes requisitos:

I - a pena aplicada deve ser proporcional à gravidade da transgressão cometida, dentro dos limites fixados neste Código, e sua dosimetria deve levar em conta a ocorrência de circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - pela prática de uma única transgressão, não pode ser aplicada mais de uma pena disciplinar, o que não exime o transgressor da responsabilidade civil e criminal que lhe couber;

III - na ocorrência de mais de uma transgressão, sem conexão entre si, a cada uma deve ser imposta a pena disciplinar correspondente;

IV - na ocorrência de mais de uma transgressão, havendo conexão, as transgressões de menor gravidade serão consideradas como circunstâncias agravantes da transgressão principal.

Art. 35. Nenhum militar deve ser interrogado ou encarcerado em estabelecimento prisional em estado de embriaguez ou sob o efeito de qualquer substância que lhe suprima ou perturbe o entendimento correto de suas ações, ficando, desde logo, detido, até possuir plena capacidade para ser ouvido.

Art. 36. O início do cumprimento de pena disciplinar e a eficácia da medida administrativa somente se dar-se-ão, após publicação desta, em boletim, salvo se houver a interposição de recurso administrativo.

Há que se ressaltar a independências das instâncias. Desta forma, uma conduta ilícita pode ter reflexo penal (enquanto crime - de competência do judiciário), civil (questões referentes ao dano – de competência do judiciário) e administrativo (apuração da transgressão disciplinar - de competência da administração pública).

A despeito da aplicação de mais de uma pena disciplinar a uma única transgressão, deve ser compreendido o trazido no Parecer da PGE nº PARECER PGE Nº 0145.2014, frente ao questionamento de ocorrência de *Bis in idem*.

Os critérios de utilização das medidas administrativas são:

Art. 38. As medidas administrativas, previstas no § 1º do art. 28, deste Código, deverão ser aplicadas quando as circunstâncias da transgressão disciplinar militar assim recomendarem, cabendo à autoridade competente, quando de sua aplicação, observar o seguinte:

I - poderão ser aplicadas alternativamente, substituindo totalmente as penas previstas para as transgressões de natureza leve, desde que o transgressor não seja reincidente específico e se encontre, pelo menos, no comportamento BOM: e

II - poderão ser aplicadas cumulativamente, complementando as penas previstas para as transgressões de natureza média ou grave, desde que o transgressor seja reincidente específico e se encontre, pelo menos, no comportamento INSUFICIENTE:

§ 1º Considera-se reincidência específica a prática de ação ou omissão prevista como transgressão disciplinar militar, que venha a ocorrer, por mais de uma vez, durante o tempo necessário para o cancelamento da pena disciplinar aplicada à primeira transgressão.

§ 2º Embora não tenha sua ficha disciplinar classificada por comportamentos, aplica-se ao Oficial ou Aspirante-a-Oficial no que couber, as disposições deste artigo.

Para fins pedagógicos de compreensão da aplicação das medidas administrativas têm-se, será aplicada:

- Alternativamente (substitui a pena): em caso de Transgressão Leve, não reincidente, comportamento BOM, ÓTIMO ou EXCEPCIONAL;
- Cumulativamente (aplicada concomitantemente à pena): Transgressão Média ou Grave, seja reincidente, INSUFICIENTE ou MAU.

DO CUMPRIMENTO DAS PENAS

O CDMEPE traz algumas diferenças no cumprimento das penas de prisão e detenção. Observe o quadro resumo abaixo:

PRISÃO	DETENÇÃO
Confinamento do transgressor em local específico da própria OME ou em estabelecimento prisional destinado aos militares estaduais.	Recolhimento dar-se-á em dependência da OME
Não deve implicar, em princípio, em prejuízo das atividades, instrucionais a que o transgressor deva comparecer; quando for com prejuízo, esta condição deve ser declarada no boletim da OME que publicar a aplicação da pena.	Poderá comparecer a todos os atos de Instrução e serviço.
A critério da autoridade competente, o Oficial, o Aspirante-a-Oficial e a Praça graduada poderão ter suas residências como locais de cumprimento da pena disciplinar de prisão.	

Sobre a forma que estão sendo cumpridas as penas administrativas que restringem a liberdade, há que se adentrar no trazido pelo Decreto Estadual nº50.014, de 22 de dezembro de 2020, que regulou a Lei nº 11.817 de 24 de julho de 2000.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 37 da Constituição Estadual,

CONSIDERANDO o disposto no inciso VII do art. 18 do Decreto Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, alterado pela Lei Federal nº 13.967, de 26 de dezembro de 2019;

CONSIDERANDO os princípios constitucionais dignidade da pessoa humana, legalidade, presunção de inocência, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade, e vedação de medida privativa e restritiva de liberdade, interesse público, dentre outros;

CONSIDERANDO os preceitos e os valores previstos na Lei nº 6.783, de 16 de outubro 1974, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado, os quais orientam o comportamento e a conduta do militar em todas as circunstâncias da sua vida;

CONSIDERANDO que a vedação constante no inciso VII do art. 18 do Decreto Lei Federal nº 667, de 1969, incluído pela Lei Federal nº 13.967, de 2019, impede a aplicação de medida restritiva de liberdade, como sanção administrativa disciplinar aos militares estaduais, remanescendo, contudo, todos os outros efeitos secundários dela decorrentes, tais como: o registro do ato condenatório nos assentamentos funcionais do militar, alteração de comportamento e demais atos administrativos pertinentes;

CONSIDERANDO que as penas disciplinares militares a que estão sujeitos os militares estaduais, segundo o estabelecido na Parte Especial da Lei nº 11.817, de 24 de julho de 2000, poderão ser aplicadas, alternativa ou cumulativamente com as medidas administrativas previstas no § 1º do art. 28 do mesmo diploma legal;

CONSIDERANDO que a aplicação da pena disciplinar militar não se confunde com o cumprimento da sanção, conforme se depreende das normas previstas nos arts. 32, 33, 34 e 36, todos da Lei nº 11.817, de 2000, e, bem por isso, à consideração da modulação dos efeitos a serem operados pela Lei Federal nº 13.967, de 2019, em relação às condutas praticadas após 26 de dezembro de 2020,

DECRETA:

Art. 1º Regulamentar os dispositivos constantes na Lei nº 11.817, de 24 de julho de 2000, relativamente à previsão de penas disciplinares com restrições e privações de liberdade, tudo em conformidade com o inciso VII do art. 18 do Decreto Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, alterado pela Lei Federal nº 13.967, de 26 de dezembro de 2019.

Art. 2º As sanções disciplinares constantes nos incisos II e III do art. 28 da Lei nº 11.817, de 2000, ao serem aplicadas deverão surtir todos os efeitos administrativos e secundários a elas inerentes com exceção da privação da liberdade, absoluta e relativa do transgressor, previstas no § 4º do art. 28 do referido diploma legal.

Art. 3º Entendem-se como efeitos secundários e administrativos de que trata o art. 2º todos aqueles desdobramentos decorrentes das sanções aplicadas, constantes nas legislações específicas aplicáveis aos militares dos estados, tais como:

- I - atualização e classificação do comportamento em que a Praça penalizada permaneça ou ingresse;
- II - registro nos assentamentos funcionais;
- III - início da contagem do prazo para recursos;
- IV - submissão a processo administrativo em virtude de se encontrar no comportamento mau há no mínimo 1 (um) ano e

continuar tendo conduta irregular, ou procedendo incorretamente no desempenho de suas funções; e

V - a contagem de tempo para reclassificação e melhoria de comportamento.

Art. 4º A aplicação da pena disciplinar deverá ser publicada com sua respectiva dosimetria, em consonância com os dispositivos constantes no Capítulo II do Título II e classificadas conforme o disposto no art. 26 da Lei nº 11.817, de 2000, para fins de aplicabilidade do previsto na Lei Complementar nº 351, de 16 de fevereiro de 2017.

Art. 5º As penas disciplinares militares a que estão sujeitos os militares estaduais podem ser substituídas pelas medidas administrativas previstas no § 1º do art. 28 da Lei nº 11.817, de 2000:

I - cancelamento de matrícula em curso ou estágio;

II - afastamento do cargo, função, encargo ou comissão;

III - movimentação da OME;

IV - suspensão da folga, para prestação compulsória de serviço administrativo ou operacional à OME; e

V - suspensão de pagamento, no soldo, dos dias faltados, injustificadamente, e interrupção compatível à contagem do tempo de serviço, conforme disposto em legislação própria.

Art. 6º As medidas administrativas constantes no art. 5º deverão ser aplicadas quando as circunstâncias da transgressão disciplinar militar assim recomendarem, cabendo à autoridade competente, quando de sua aplicação, observar o seguinte:

I - poderão ser aplicadas alternativamente, substituindo totalmente as penas previstas para as transgressões de natureza leve, desde que o transgressor não seja reincidente específico e se encontre, pelo menos, no comportamento bom; e

II - poderão ser aplicadas cumulativamente, complementando as penas previstas para as transgressões de natureza média ou grave, desde que o transgressor seja reincidente específico e se encontre, pelo menos, no comportamento insuficiente.

§ 1º Considera-se reincidência específica a prática de ação ou omissão prevista como transgressão disciplinar militar, que venha a ocorrer, por mais de uma vez, durante o tempo necessário para o cancelamento da pena disciplinar aplicada à primeira transgressão.

§ 2º Embora não tenha sua ficha disciplinar classificada por comportamentos, aplicam-se ao Oficial ou Aspirante-a-Oficial no que couber, as disposições deste artigo.

Art. 7º O rol constante no art. 3º é meramente exemplificativo, sem prejuízo de outras medidas definidas em lei, portaria ou regulamento.

Art. 8º A aplicação da sanção disciplinar não impede o militar de cumprir qualquer ato de serviço ou instrução a ele imposto.

Art. 9º Considera-se cumprida a sanção disciplinar a partir da data da publicação do ato punitivo após o esgotamento de todos os recursos interpostos, caso existam.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 27 de dezembro de 2020. (PERNAMBUCO, 2020)

O STF declarou a inconstitucionalidade da Lei Federal nº13.967, de 26 de dezembro de 2019, por compreender que houve uma usurpação da iniciativa legislativa dos governadores, autoridades que decidem por Lei Estadual sobre a aplicação ou não das medidas restritivas de liberdade aos militares de seus estados. Segue trecho do voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Relator), ADI 6.595, de 13 maio de 2022:

(...) E aqui cabe pontuar que a própria Constituição Federal, de forma clara e inequívoca, autoriza a prisão de militares, por determinação de seus superiores hierárquicos, caso transgridam regras concernentes ao regime jurídico ao qual estão sujeitos, dispondo o art. 5º, LXI, quanto a essa particularidade, o seguinte: “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, “ salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”(grifei)

Ante a institucionalidade da Lei Federal em comento, atualmente, suscita-se a inconstitucionalidade por arrastamento do Decreto Estadual nº50.014, de 22 de dezembro de 2020.

DO PROCESSO APURATÓRIO DISCIPLINAR SUMÁRIO (PADS)

O Processo Administrativo Disciplinar pode nascer de diversas possibilidades, após a existência no mundo real de uma conduta que suscite indícios cometimento de transgressão disciplinar simples ou que atente contra à ética castrense.

O Código Disciplinar do Militares do Estado de Pernambuco, Lei 11.817/2000, traz a possibilidade de apuração da infração disciplinar de forma sumária. Tem-se:

Art. 11. Todo militar estadual que presenciar ou tiver conhecimento de uma transgressão disciplinar militar, conforme especificada neste Código, deverá, desde que não seja autoridade competente para adotar as providências imediatas comunicá-la ao seu superior imediato, por escrito, ou verbalmente, obrigando-se, ainda, quando a comunicação for verbal, o ratificá-la, por escrito, ao prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.

§ 1º A parte deve ser clara, concisa e precisa, devendo conter os dados capazes de identificar as pessoas ou coisas envolvidas, o local, a data, a hora da ocorrência, e caracterizar as circunstâncias que a envolveram, sem tecer comentários ou opiniões pessoais.

(...)

3º No caso da transgressão disciplinar militar, objeto da comunicação, ter sido praticada por militar estadual subordinado a OME diversa daquela a que pertence o signatário da parte,

deve este ser notificado de sua solução, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis.

§ 4º Expirado o prazo do que trata o parágrafo anterior, deve o signatário da parte informar da ocorrência à autoridade a quem estiver imediatamente subordinado, para as providências cabíveis,

§ 5º A autoridade competente, a quem a parte disciplinar é dirigida, deve notificar o transgressor no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em que tomou conhecimento da ocorrência, e informar ao notificado da abertura do prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação da defesa escrita e provas, que julgar adequadas.

§ 6º Na impossibilidade de proceder a notificação no prazo estabelecido, providenciará a autoridade competente a publicação, em boletim específico, das razões fundamentadas extrapolação do prazo, o qual, pelas mesmas razões, poderá ser prorrogado até o máximo de 15 (quinze) dias úteis, desde que a autoridade competente opte pela instauração de Sindicância ou Inquérito Policial Militar, com amplo direito de defesa ao investigado.

§ 7º O Comandante de OME, uma vez recebida a defesa escrita e provas do transgressor, ou cientificado, formalmente, da sua não-apresentação no prazo legal ou da recusa de ciência de notificação, dará solução a parte disciplinar no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, caso não julgue serem necessárias novas diligências ou a encaminhará ao seu superior imediato, caso não se julgue autoridade competente para solucioná-la.

§ 8º O Comandante do OME procederá de forma análoga, quando de recebimento dos relatórios conclusivos de sindicância e outros processos administrativos disciplinares militares.

Art. 12. Ocorrendo a prática de transgressão disciplinar em que estejam envolvidos militares estaduais de mais de uma OME, caberá ao Comandante da OME do escalão imediatamente superior ao das OME dos transgressores determinar a apuração dos fatos procedendo, a seguir, de conformidade com o artigo anterior e seus parágrafos.

§ 1º No caso de serem identificados, entre os transgressores, militares estaduais da reserva remunerada ou reformados, as providências disciplinares, quanto aos mesmos, deverão ser adotadas em nome da autoridade competente, da Corporação Militar Estadual, com jurisdição sobre os inativos, a que caberá a dotação das providências administrativas subseqüentes.

§ 2º Havendo militar de Força Armada entre os transgressores, caberá ao Comandante da OME, que iniciar a apuração dos fatos, cientificar, de imediato, à autoridade militar local, da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, a quem o transgressor estiver, no momento, subordinado.

É mister pontuar que, ainda que haja a previsão no CDMEPE de solução do PADS com ausência da defesa, o fato não é possível, tampouco constitucionalmente aceito, pois fere o princípio da ampla defesa e contraditório. No campo prático, o Comandante designará um defensor para ofertar a defesa competente. Para robustecer a ainda, acrescenta-se o contido na Súmula do STF nº 523 "*no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu*", bem como, na Súmula Vinculante nº5 "*A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição*"

O tipo de processo administrativo a que se refere o art. 11 acima transcrita se trata do Processo Apuratório Disciplinar Sumário (PADS). O Provimento Correcional nº 14, de 20 de setembro de 2019, publicado no BG SDS 182, 24SET2019, indica quando deve ser utilizado o presente instrumento nas apurações disciplinares:

Art.2º

V – o Processo Apuratório Disciplinar Sumário (PADS), disposto no § 5º do art. 11 da Lei 11.817/00.

Art. 3º Para efeito deste Provimento, considera-se Processo Apuratório Disciplinar Sumário (PADS) aquele previsto no § 5º do art. 11 da Lei Estadual nº 11.817/00, o qual poderá resultar na aplicação de pena prevista no inciso II ou III do art. 28 também da Lei Estadual nº 11.817/00 e é destinado à apuração de fatos incontroversos, em tese, aventados em Parte Disciplinar ou documento análogo que goze de presunção de legitimidade e veracidade, ou ainda, quando a notificação estiver fundada em provas pré-constituídas, também sobre fatos incontroversos, que dispensam a oitiva de testemunhas.

§ 1º Não se procederá por meio de PADS quando houver necessidade de produção probatória em sede de processo administrativo, bem como, na hipótese de a autoridade competente não acolher a alegação constante em Razões de Defesa que contestem a materialidade ou autoria dos fatos sob apuração.

§ 2º No caso do § 1º, a autoridade processante deverá extinguir o PADS sem resolução do mérito e instaurar o devido processo administrativo disciplinar, atentando para o disposto no art. 2º, incisos de I ao IV deste Provimento.

DA SOLUÇÃO DO PADS

É oportuno trazer ao conhecimento como se constroem as notas do Comandante de OME quando são aplicadas sanções disciplinares. Para tanto, destaca-se do CDMEPE:

Art. 32. A aplicação da pena disciplinar é tornada oficial através da publicação em boletim da OME ou Boletim Geral da Corporação, devendo constar na nota de culpa o seguinte:



I - a descrição sumária, clara e precisa, dos fatos e circunstâncias que envolveram a prática da transgressão;

II - o enquadramento da transgressão cometida, conforme prevista neste Código, e legislação correlata, especificando-se, inclusive, sua classificação;

III - as circunstâncias atenuantes e agravantes, relacionando-as com o comportamento do transgressor;

IV - a pena disciplinar imposta, com detalhamento sobre a data de início do cumprimento, nos casos em que o militar já tiver sido recolhido ou se encontrar afastado do serviço à disposição de outra autoridade, o local de cumprimento, e se haverá prejuízo ou não das atividades instrucionais do transgressor; e

V - a classificação do comportamento em que a Praça penalizada permaneça ou ingresse.

§ 1º Quando ocorrer causa de justificação, esta circunstância deverá ser publicada em substituição à pena que deveria ser aplicada.

§ 2º Quando a autoridade que aplicar a pena disciplinar não dispuser de boletim para a sua publicação, esta deve ser feita, mediante solicitação escrita, no boletim da autoridade imediatamente superior.

§ 3º As penas impostas aos oficiais e Aspirantes-a-Oficial deverão ser publicadas, em princípio, em boletim reservado (da OME ou Geral), somente se dando em caráter ostensivo quando a natureza e as circunstâncias da transgressão assim o recomendarem.

Art. 33. A aplicação de qualquer pena disciplinar, por parte de autoridade competente, deverá ser feita, sempre, com justiça, serenidade e imparcialidade, para que o transgressor penalizado fique consciente e convicto de que a sanção se inspira no estrito cumprimento do dever de quem aplicou e visa, a precipuamente, o benefício educativo do militar e da coletividade.

Art. 34. A aplicação de pena disciplinar deve obedecer os seguintes requisitos:

I - a pena aplicada deve ser proporcional à gravidade da transgressão cometida, dentro dos limites fixados neste Código, e sua dosimetria deve levar em conta a ocorrência de circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - pela prática de uma única transgressão, não pode ser aplicada mais de uma pena disciplinar, o que não exime o transgressor da responsabilidade civil e criminal que lhe couber;

III - na ocorrência de mais de uma transgressão, sem conexão entre si, a cada uma deve ser imposta a pena disciplinar correspondente;

IV - na ocorrência de mais de uma transgressão, havendo conexão, as transgressões de menor gravidade serão consideradas como circunstâncias agravantes da transgressão principal.

Para fins pedagógicos, segue um exemplo de nota de aplicação de sanção decorrente de um PADS:

(ESBOÇO DE SOLUÇÃO DE PADS)

CONSIDERANDO análise dos autos da presente apuração contida no Processo-SEI nº...;

CONSIDERANDO que restou comprovado que o militar (resumo muito breve do fato), incidindo no constante no art. ... (que diz...) da Lei 11.817, de 24 de julho de 2000;

Este Comando RESOLVE:

I – punir o militar (graduação/matricula/nome completo) com xx (número por extenso) dias de (detenção ou prisão), (com ou sem prejuízo do serviço e das atividades instrucionais), com fundamento no disposto no art. (número do artigo) da Lei 11.817/00, transgressão de natureza (leve, média ou grave) , sobre a qual não há (ou há, indicar quais) incidente de agravantes ou atenuantes; o militar permanece (ou passará a outro) no comportamento (indicar o comportamento)

II – Publique-se;

III – Cumpra-se.

MANOEL JOSÉ DA SILVA – Comandante do 88ºBPM (nota nº...)

DAS CAUSAS DE JUSTIFICAÇÃO, ATENUANTES E AGRAVANTES

Seguem as respectivas causas de justificação, atenuante e agravante trazidas no CDMEPE:

Art. 23. São causas de justificação:

I - ter sido cometida a transgressão na prática de ação meritória, no interesse do serviço ou da ordem pública;

II - ter sido cometida a transgressão em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal;

III - ter sido cometida a transgressão em decorrência de caso fortuito ou força maior, plenamente comprovado e justificado; e

IV - ter sido cometida a transgressão em decorrência da falta de melhores esclarecimentos, quando da emissão da ordem, ou de falta de meios adequados para o seu cumprimento, devendo tais circunstâncias serem plenamente comprovadas e justificadas.

Art. 24. São circunstância atenuantes:

I - a constatação de bons antecedentes, registrados nos assentamentos do transgressor;

II - a relevância de serviços prestados;

III - a falta de prática no serviço; e

IV - a influência de fatores diversos, devidamente comprovados e justificados.

Art. 25. São circunstâncias agravantes:

I - a constatação de maus antecedentes, registrados nos assentamentos do transgressor;



- II - a prática simultânea ou a conexão de duas ou mais transgressões;
- III - a reincidência específica da transgressão;
- IV - o conluio de duas ou mais pessoas na prática da transgressão;
- V - ter sido cometida a transgressão com abuso da autoridade hierárquica e/ou funcional do transgressor;
- VI - ter sido cometida a transgressão durante a execução do serviço;
- VII - ter sido cometida a transgressão em presença de subordinados;
- VIII - ter sido praticada a transgressão em presença de tropa ou de público civil; e
- IX - ter sido tentada ou consumada, a transgressão, em desrespeito ao dever da continuidade e da essencialidade do serviço.

Há que ser ressaltado o seguinte: se a hipótese trazida na agravante for integrante do tipo, tal agravante não pode ser considerada para o caso concreto. Por exemplo:

- a) Art. 85. Abandonar o serviço para o qual tenha sido designado. – o militar só pode abandonar o serviço que já tenha assumido, a agravante “*ter sido cometida a transgressão durante a execução do serviço*” não deve ser considerada.

DO COMPORTAMENTO DO MILITAR

Os oficiais na PMPE têm conceitos, já os praças da PMPE possuem comportamento, que vão desde o MAU ao EXCEPCIONAL, no CDMEPE:

Art. 45. O comportamento militar das praças espelha o seu procedimento civil e militar, sob o ponto de vista disciplinar.

§ 1º A classificação, a reclassificação, bem como a melhoria de comportamento, são da competência do Comandante Geral e dos Comandantes de OME, obedecendo o disposto neste Capítulo e necessariamente publicadas em boletim.

§ 2º Ao ser incluída numa Corporação Militar Estadual, a Praça será classificada no comportamento Bom.

Art. 46. O comportamento militar das praças deve ser classificado em:

I - Excepcional - quando, no período de 06 (seis) anos de efetivo serviço não tenha sofrido quaisquer pena disciplinar;

II - Ótimo - quando, no período de 04 (quatro) anos de efetivo serviço, tenha sido penalizada com até uma detenção;

III - Bom - quando no período de 02 (dois) anos de efetivo serviço, tenha sido penalizada com uma prisão, ou com duas sanções menores:

IV - Insuficiente, quando no período de 02 (dois) anos de efetivo serviço tenha sido penalizada com até duas prisões ou com quatro sanções menores; e

V - Mau - quando, no período de 01 (um) ano de efetivo serviço tenha sido penalizada com mais de duas prisões ou com quatro sanções menores.

Art. 47. A reclassificação e melhoria de comportamento das praças serão feitas automaticamente, mediante a aplicação da escala móvel resultante dos prazos estabelecidos no artigo precedente e aplicação do disposto no art. 67, deste Código.

Parágrafo único. Para efeito de classificação de comportamento, a condenação da Praça por sentença transitada em julgada é equiparada:

I - a prisão se resultante de crime; e

II - a detenção se decorrente de contravenção penal.

Art. 48. A contagem de tempo para reclassificação e melhoria de comportamento de que trata o artigo anterior, começa a partir da data em que se encerra o cumprimento da pena disciplinar.

Art. 49. Para efeito de classificação e melhoria, fica estabelecido que duas detenções equivalem a uma prisão.

DOS RECURSOS NO PADM

Pela observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, derivam os seguintes recursos, previstos no CDMEPE/00:

Art. 50. Os recursos disciplinares constituem os procedimentos administrativos interpostos pelo militar, penalizado disciplinarmente por autoridade competente, com o objetivo de modificar a pena aplicada.

Art. 51. Os recursos disciplinares são os seguintes:

I - Reconsideração de Ato;

II - Queixa;

III - Representação; e

IV - Revisão Disciplinar.

§ 1º Todos os recursos disciplinares tem efeito suspensivo ficando sobrestado o recolhimento do militar até que sejam julgados, em última instância administrativa, todos os recursos ao seu alcance.

(...)

§ 3º A tramitação dos recursos tem caráter urgente, não podendo exceder a 15 (quinze) dias, contados da data de recebimento do processo, devidamente instruído pela autoridade competente para solucioná-lo.

DA RECONSIDERAÇÃO DE ATO

Art. 52. Reconsideração de Ato é o recurso interposto, mediante requerimento, por meio do qual o militar que se julgue, ou julgue subordinado seu, prejudicado, ofendido ou injustiçado, solicita à autoridade que praticou o ato, que reexamine sua decisão e reconsidere seu ato.

§ 1º O pedido de reconsideração de ato deve ser encaminhado através da autoridade a quem o requerente estiver diretamente subordinado.



§ 2º O pedido de reconsideração de ato deve ser apresentado no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data em que o militar tomar oficialmente conhecimento dos fatos que o motivaram.

§ 3º A autoridade a quem é dirigido o pedido de reconsideração de ato deve despachá-lo no prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis, sob pena de ineficiência regulamentar.

DA QUEIXA

Art. 53. Queixa, é o recurso disciplinar, normalmente redigido sob forma de ofício ou parte, interposto pelo militar que se julgue injustiçado, dirigido diretamente ao superior imediato da autoridade contra quem é apresentada a queixa.

§ 1º A apresentação da queixa só é cabível após a publicação, em boletim da OME onde serve o queixoso, da solução do pedido de reconsideração.

§ 2º A apresentação da queixa deve ser feita dentro de um prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação em boletim da solução de que trata o parágrafo anterior.

§ 3º O queixoso deve informar, por escrito, à autoridade de quem vai se queixar, do objeto do recurso disciplinar que irá apresentar.

§ 4º O queixoso deve ser afastado da subordinação direta da autoridade contra quem formulou o recurso, até que o mesmo seja julgado, devendo, no entanto, permanecer na localidade onde serve, salvo a existência de fatos que contra-indiquem a sua permanência na mesma.

DA REVISÃO DISCIPLINAR

Art. 51 (...)

§ 2º O recurso de revisão disciplinar somente é cabível perante as Comissões Recursais.

Art. 55. A Revisão Disciplinar consiste na interposição de recurso, sob a forma de requerimento, perante Comissão Recursal após esgotados os recursos anteriores.

§ 1º O pedido de Revisão Disciplinar deve ser encaminhado à Comissão Recursal, através da autoridade a quem o requerente estiver subordinado, instruído com:

I - documentação que deu origem à pena disciplinar;

II - provas ou documentos comprobatórios; e

III - argumentos de fatos que motivem ou fundamentem o pedido.

§ 2º O pedido de Revisão Disciplinar deve ser apresentado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que o militar tomar conhecimento oficialmente do indeferimento do seu último recurso.

§ 3º Ao dar entrada no protocolo da OME com o pedido de Revisão Disciplinar, deverá o ato ser registrado em boletim, ficando suspensos todos os efeitos da pena até o julgamento do recurso.

§ 4º As Comissões só decidirão sobre os recursos que atendam os requisitos do presente Código, e das leis atinentes à espécie, e de superior hierarquia, sendo os casos que contrariem suas prescrições considerados prejudicados, mandando-se publicar seu indeferimento em boletim, fundamentadamente.

DA REPRESENTAÇÃO

Art. 54. Representação é o recurso disciplinar, normalmente redigido sob folha de ofício ou parte, interposto por autoridade em favor de um subordinado, que esteja sendo vítima de injustiça ou prejudicado em seus direitos por ato de autoridade superior.

DA MODIFICAÇÃO DAS PENAS

Após imposição da pena administrativa, pode ainda ser modificada, seja por decisão constante no presente recurso, ou não.

O CDMEPE traz:

Art. 39. A modificação da aplicação de pena pode ser realizada pela autoridade que a aplicou, por autoridade superior ou pelas Comissões Recursais, quando se tomar conhecimento de fatos que recomendem tal procedimento.

§ 1º A modificação será realizada pelas Comissões quando se tratar de recurso apresentado pelo militar penalizado.

§ 2º O militar que tomar conhecimento de comprovada ilegalidade ou injustiça na aplicação de pena e que não tenha competência para modificá-la deve propor a sua modificação à autoridade competente, fundamentadamente.

§ 3º As modificações de aplicação de pena são:

- I - Anulação;
- II - Relevação;
- III - Atenuação; e
- IV - Agravação

Art. 40. A anulação de pena consiste em tornar sem efeito a publicação da mesma.

§ 1º Deve ser concedida a anulação quando ficar comprovado ter ocorrido injustiça ou ilegalidade na sua aplicação.

§ 2º A anulação poderá ocorrer nos seguintes prazos:

I - em qualquer tempo e em quaisquer circunstâncias pelas autoridades especificadas nos incisos I e II, do art. 10, deste Código; e

II - no prazo de 60 (sessenta) dias, pelas demais autoridades, exceto quando a pena for publicada em Boletim Geral, competindo-lhes dar ciência de sua decisão ao escalão superior.

§ 3º Quando a anulação for concedida durante o cumprimento da pena, será o penalizado posto em liberdade imediatamente.

Art. 41. Anulada a pena, deve-se eliminar toda e qualquer anotação ou registro nas alterações do militar relativas a sua aplicação, observado o disposto no art. 64. deste Código;

Art. 42. A relevação da pena consiste na suspensão do cumprimento da mesma.

Parágrafo único. A relevação da pena pode ser concedida:

I - quando ficar comprovado que foram atingidos os objetivos visados com a aplicação da mesma, independente do tempo de pena a cumprir; e

II - por motivo de passagem de comando, data do aniversário da OME ou data nacional, quando já tiver sido cumprida pelo menos metade da pena.

Art. 43. A atenuação de pena consiste na transformação da pena aplicada em uma pena menos rigorosa, se assim o exigir o interesse da disciplina e da ação educativa.

Art. 44. A agravação de pena consiste na transformação da pena aplicada em uma pena mais rigorosa, se assim o exigir o interesse da disciplina e da ação educativa.

DO CANCELAMENTO DAS PENAS E DAS RECOMPENSAS

Art. 60. O cancelamento de pena é o direito concedido ao militar de ter cancelada a averbação de pena e outras notas a ela relacionadas, em sua ficha disciplinar.

Art. 61. O cancelamento de pena será concedido ao militar automaticamente, dentro das seguintes condições:

I - não se tratar de pena que afete o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe:

II - ter o militar bons serviços prestados, comprovados pela análise de suas alterações;

III - ter o militar conceito favorável de seu comandante; e

IV - ter o militar completado:

a) 06 (seis) anos de efetivo serviço, quando a pena a cancelar for de prisão; e

b) 04 (quatro) anos de efetivo serviço, quando a pena a cancelar for de detenção.

Art. 62. Os prazos a que se referem as alíneas "a e b" do inciso IV, do artigo anterior, serão contados da pena e cancelar e do início a partir da data de cumprimento do último dia de detenção ou prisão.

§ 1º O cancelamento de qualquer pena não é prejudicado pela superveniência de outra pena.

§ 2º Concedido o cancelamento, o comportamento da Praça será alterado, mediante a aplicação das prescrições sobre melhoria comportamento, contidas neste Código.

Art. 63. O Comandante Geral, independentemente das condições enunciadas no artigo 61 deste Código, poderá cancelar uma ou todas as penas do militar que tenha, comprovadamente, prestado relevantes serviços, e não haja sofrido qualquer pena nos últimos dois anos.

Art. 64. Todas as anotações relacionadas com as penas canceladas devem ser tingidas de maneira que não seja possível a leitura.

Parágrafo único. Na margem onde for feito o cancelamento, devem ser anotados o número e a data do boletim da autoridade concedeu o cancelamento, sendo estas anotações rubricadas pela autoridade competente para assinar as folhas de alterações.

Art. 65. As recompensas constituem reconhecimento dos bons serviços prestados pelo militar.

Art. 66. Além de outras previstas em leis e regulamentos especiais, são recompensas militares:

I - o elogio;

II - as dispensas do serviço; e

III - a dispensa da revista do recolher e do pernoite, para as praças e alunos dos Cursos militares a eles destinados.

Art. 67. O elogio pode ser individual ou coletivo.

§ 1º O elogio individual que coloca em relevo as qualidades morais e profissionais somente poderá ser formulado a militares que se hajam destacado do resto da coletividade, no desempenho de ato de serviço, ação meritória ou bravura.

§ 2º Os aspectos principais para a concessão de elogio são os referentes a caráter, coragem e desprendimento, inteligência, condutas civil e militar, culturas profissional e geral, capacidade como instrutor, capacidade como comandante, administrador e capacidade e física.

§ 3º O elogio coletivo visa a reconhecer e a ressaltar um grupo de militares ou fração de tropa ao cumprir destacadamente uma determinada missão.

§ 4º A descrição do fato ou dos fatos que motivam o elogio deve precisar a atuação do elogio deve precisar a atuação do elogiado e citar expressamente os atributos de sua personalidade que ficaram evidenciados.

§ 5º A linguagem deve ser sóbria, como convém ao estilo militar, evitando-se as generalidades e adjetivações ocas, desprovidas de real significado.

§ 6º Os elogios, quando concedidos por transferência para a inatividade, poderão conter, a título de homenagem, ou mesmo de exemplo, breve referência sobre fatos de períodos anteriores da vida do militar, que mereçam destaque especial e ressaltem atributos dignos de nota.

§ 7º Só serão registrados nos assentamentos dos militares os elogios individuais, obtidos no desempenho de suas funções próprias, na sua Corporação ou em atividades consideradas de natureza militar, e concedidos por autoridades com atribuição para fazê-los.

§ 8º Quando a autoridade que conceder o elogio não dispuser de boletim para sua publicação, esta deve ser feita, mediante solicitação, por escrito, no da autoridade imediatamente superior.

§ 9º Os elogios individuais, para efeito de classificação, reclassificação e melhoria de comportamento, previstos no Título IV, deste Código, serão concedidos nas seguintes categorias e valores:

I - Bravura: ação destacada de coragem do militar, no cumprimento do dever, que, descrita inequivocamente, tem valor para anular os efeitos de pena aplicada de prisão;

II - Ação Meritória; ação de caráter excepcional que destaque o militar com risco da própria vida, entre os seus pares, tem valor para anular os efeitos de pena aplicada de detenção; e

III - Ato de Serviço: ação de caráter excepcional que destaque o militar entre seus pares, tem valor para anular os efeitos de medida administrativa autônoma.

§ 10. Na aplicação do parágrafo anterior, no que concerne à equivalência e edição dos valores de elogios concedidos, adota-se de forma análoga as mesmas regras do art. 49. deste Código.

Art. 68. As dispensas do serviço, sempre expressamente justificada, podem ser:

I - dispensa total do serviço que isenta de todos os trabalhos da OME, inclusive os de instrução;

II - dispensa parcial do serviço, quando isenta de alguns trabalhos que devem ser especificados na concessão;

§ 1º A dispensa total do serviço é considerada pelo prazo máximo de 08 (oito) dias e não deve ultrapassar o total de 16 (dezesesseis) dias, no decorrer de 01 (um) ano civil, não invalidando o direito de férias.

§ 2º A dispensa total do serviço pode ser gozada fora da sede da OME, ficando subordinada as mesmas regras relativas à concessão de férias.

§ 3º A dispensa total do serviço é regulada por período de 24 (vinte e quatro) horas, contadas de boletim a boletim e sua publicação deve ser feita, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas antes de seu início, salvo motivo de força maior.

Art. 69. São competentes para conceder estas recompensas, as autoridades especificadas no art. 10, deste Código.

Art. 70. As dispensas da revista do recolher e de pernoitar no aquartelamento são da competência das autoridades especificadas nos incisos V a IX, do art. 10, deste Código, podendo ser incluídas numa mesma concessão; as praças beneficiadas com esta recompensa deverão comparecer à instrução e aos serviços para os quais forem escaladas.

Art. 71. São competentes para anular, restringir ou ampliar as recompensas concedidas por si ou por seus subordinados as autoridades especificadas no art. 10 deste Código, devendo esta decisão ser justificada em boletim da OME, dentro do prazo de 04 (quatro) dias úteis de sua concessão.

MEDIDAS CAUTELARES NO PADM

O afastamento das funções encontra-se previsto no art.14 da Lei 11.929/01, como se vê:

Art. 14. Compete ao Secretário de Defesa Social, ouvido o Corregedor Geral, determinar, por portaria, o afastamento preventivo das funções exercidas por policiais civis e militares



do Estado que estejam submetidos a procedimento administrativo disciplinar, por prática de ato incompatível com a função pública, sem prejuízo da remuneração. (Redação alterada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 158, de 26 de março de 2010.)

§ 1º Em caso de afastamento preventivo de Agente de Segurança Penitenciária, a competência a que se refere o *caput* deste artigo será do Secretário Executivo de Ressocialização, ouvido o Corregedor Geral da Secretaria de Defesa Social. (Redação alterada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 158, de 26 de março de 2010.)

§ 2º O afastamento de que trata o *caput* deste artigo ocorrerá quando necessário à garantia da ordem pública, à instrução regular de procedimentos administrativos disciplinares e à viabilização da correta aplicação de sanção disciplinar. (Redação alterada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 158, de 26 de março de 2010.)

§ 3º O afastamento das funções implicará suspensão das prerrogativas funcionais do policial civil, militar do Estado ou agente de segurança penitenciária, e perdurará pelo prazo de até 120 (cento e vinte dias), prorrogável, uma única vez, por igual período. (Redação alterada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 158, de 26 de março de 2010.)

§ 4º O policial civil, militar do Estado ou agente de segurança penitenciária afastado da função ficará à disposição da unidade de Recursos Humanos a que estiver vinculado, que deverá reter a identificação funcional, distintivo, arma, algema ou qualquer outro instrumento que esteja em posse do servidor, nos termos da portaria de que trata o *caput* deste artigo. (Redação alterada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 158, de 26 de março de 2010.)

§ 5º Os Procedimentos Administrativos Disciplinares instaurados contra policial civil, militar do Estado ou agente de segurança penitenciária afastados por força do disposto no *caput* deste artigo, tramitarão em regime de prioridade nas respectivas Comissões de Disciplina. (Acrescido pelo art. 1º da Lei Complementar nº 158, de 26 de março de 2010.)

§ 6º Findo o prazo do afastamento sem a conclusão do processo administrativo contra ele instaurado, retornará o servidor às atividades meramente administrativas, sendo-lhe restituídos os instrumentos retidos e concedida uma nova identidade funcional com restrição ao porte de arma, até decisão do mérito disciplinar. (Acrescido pelo art. 1º da Lei Complementar nº 158, de 26 de março de 2010.)

§ 7º Na hipótese de decisão de mérito favorável ao servidor nos autos do processo administrativo contra ele instaurado, sua identidade funcional originária ser-lhe-á devolvida. (Acrescido pelo art. 1º da Lei Complementar nº 158, de 26 de março de 2010.)

§ 8º O período de afastamento das funções computa-se, para todos os efeitos legais, como de efetivo exercício. (Acrescido pelo art. 1º da Lei Complementar nº 158, de 26 de março de 2010.)

§ 9º A autoridade que determinar a instauração ou presidir procedimento disciplinar, bem como as Comissões de Disciplina, poderão, a qualquer tempo, propor ao Corregedor Geral da Secretaria de Defesa Social a aplicação de afastamento preventivo ou cessação de seus efeitos. (Acrescido pelo art. 1º da Lei Complementar nº 158, de 26 de março de 2010.)

Podemos destacar algumas situações importantes em relação à medida cautelar administrativa disciplinar de afastamento cautelar:

Situações da submissão até o período máximo de 120 dias, prorrogáveis por mais 120 dias.	
Autoridade Competente para determinar	Secretário de Defesa Social.
Encaminhamento anterior à determinação	Ouvido o Corregedor Geral da SDS
Requisitos	Que o militar esteja submetido a PADM; Prática de ato incompatível com a função pública. + 1. Garantia da ordem pública; 2. Instrução regular de procedimentos administrativos disciplinares; e 3. Viabilização da correta aplicação de sanção disciplinar.
Serviço Operacional	Não pode tirar.
Serviço Administrativo	Não pode tirar.
Férias	Se cumpriu o afastamento, não terá direito.
Remuneração	Faz jus, porém sem adicionais (alimentação, gratificações).
RG Militar	Será recolhido.
Farda	Será recolhida.

Decorridos os prazos de 120 dias, mais 120 dias, não revogáveis, deverá o militar retornar ao serviço administrativo apenas, sem uso de uniforme militar, será emitido novo RG Militar com restrição ao porte, pelo tempo que durar o processo. Ressalte-se que o militar fará jus à etapa de alimentação e ao cômputo para direito a férias (está trabalhando, ainda que apenas no administrativo e sem usar farda).

- Detenção temporária (72hs) não depende de ordem judicial, como qualquer outro instrumento do Processo Administrativo Disciplinar Militar.

CDMEPE

Art. 11 (...)

§ 2º Quando, para preservação da disciplina e do decoro institucional a prática da transgressão disciplinar militar exigir uma pronta intervenção, cabe no militar estadual que a presenciar ou dela tiver conhecimento, seja autoridade competente ou não, com ou sem ascendência funcional sobre o transgressor, tomar imediatas e enérgicas providências contra o mesmo, inclusive prendê-lo "em nome da autoridade competente", que é aquela a quem o militar transgressor estiver funcionalmente subordinado, dando-lhe ciência pelo meio mais rápido, da ocorrência e das providências em seu nome adotadas.

O próprio CDMEPE define o regramento de sua aplicação. Lei 11.817/00 – CDME-PE:

Art. 29. A aplicação, da pena de prisão, sem publicação em boletim, não poderá exceder de 72 (setenta e duas) horas e somente se dará quando configurada a hipótese do § 2º, do art.11, deste código e, bem assim, por ordem do Governador do Estado, dos Comandantes Gerais das Corporações Militares Estaduais ou do Chefe da Casa Militar do Governo do Estado, conforme o caso.

Parágrafo único. Ao militar preso nas circunstâncias deste artigo são garantidos os seguintes direitos:

I - a identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório;

II - a comunicação imediata do local onde se encontre, à sua família ou à pessoa por ele indicada: e

III - assistência da família

PRESCRIÇÃO

A prescrição no PADM é matéria polêmica e com muitas especificidades. A Lei Complementar nº158, de 26 de março de 2010, traz:

Art. 5º Prescreverão em 06 (seis) anos, computados da data do fato, os casos previstos no Decreto nº 3.639, de 19 de agosto de 1975, e alterações, o qual será interrompido quando da instauração do Conselho de Disciplina.

Parágrafo único. Os casos tipificados no Código Penal, no Código Penal Militar e nas demais legislações penais prescreverão nos prazos neles estabelecidos.

Observar o Parecer da PGE/Pernambuco nº339/2019. (leitura obrigatória em sala de aula).

PRESCRIÇÃO	INÍCIO	Inicia novamente a contagem
SAD (de fato que não seja também crime)	05 anos a contar da data do fato.	Recebimento da Notificação Disciplinar
SAD (de fato que seja crime)	Da data do fato - Acompanha o <i>quantum</i> do crime (ainda que menor que 05 anos) – as causas de interrupção e suspensões penais NÃO SÃO aplicáveis ao PADM.	Recebimento da Notificação Disciplinar
CD (de fato que não seja também crime)	06 anos a contar da data do fato.	Publicação da Portaria de Instauração
CD (de fato que seja crime)	Da data do fato – acompanha por base o <i>quantum</i> da pena do crime (ainda que menor que 06 anos) – as causas de interrupção e suspensões penais NÃO SÃO aplicáveis ao PADM.	Publicação da Portaria de Instauração
CD (FATO NOVO - por condenação penal)	(FATO NOVO) A base do cálculo será o <i>quantum</i> da pena transitada em julgado da sentença penal condenatória	Publicação da Portaria de Instauração
CJ (de fato que não seja também crime)	06 anos a contar da data do fato.	A portaria do CJ NÃO inaugura novo prazo
CJ (de fato que não seja também crime)	Da data do fato – acompanha por base o <i>quantum</i> da pena do crime (ainda que menor que 06 anos) – as causas de interrupção e suspensões penais NÃO SÃO aplicáveis ao PADM.	A portaria do CJ NÃO inaugura novo prazo
CJ (FATO NOVO - por condenação penal)	(FATO NOVO) A base do cálculo será o <i>quantum</i> da pena transitada em julgado da sentença penal condenatória	A portaria do CJ NÃO inaugura novo prazo

DOS PRAZOS DAS ESPÉCIES DE PADM

O Provimento Correcional nº 003, de 02 de maio de 2018, publicado em BGSDS 084, DE 09MAI2018, traz um breve resumo dos prazos dos processos administrativos disciplinares vigentes:

Art. 2º. Para efeito deste Provimento Correcional, considera-se:

I - As espécies do gênero PADM, notadamente, o Conselho de Justificação, o Conselho de Disciplina, o Processo de Licenciamento a Bem da Disciplina, e a Sindicância Administrativa Disciplinar;

II - As espécies de PAD, notadamente, o Processo Administrativo Disciplinar, o Processo Administrativo Disciplinar Especial e a Sindicância;

III – Autoridade Processante, aquela que é designada pela autoridade competente para, de forma monocrática ou colegiada, proceder à apuração dos fatos por meio do processo administrativo disciplinar adequado, ficando responsável por dar impulso oficial ao processo.

Art. 3º. Segundo as disposições legais de cada PADM e PAD, em trâmite na Corregedoria Geral da SDS, os prazos estabelecidos para instrução, e, porventura, prorrogação são:

I - Conselho de Justificação (CJ): 30 (trinta) dias para a conclusão, a contar da data de sua nomeação, podendo ser prorrogável por mais 20 (vinte) dias, nos termos do art. 11, da Lei nº 5.836/1972;

II – Conselho de Disciplina (CD): 30 (trinta) dias para a conclusão, a contar da data de sua nomeação, podendo ser prorrogável por mais 20 (vinte) dias, nos termos do art. 11, do Decreto nº 3.639/1975;

III – Processo de Licenciamento a Bem da Disciplina (PL): 40 (quarenta) dias corridos para conclusão, a contar do recebimento da portaria pelo encarregado, cujo prazo máximo de apuração, para efeito de prorrogação, não poderá ultrapassar 90 (noventa) dias corridos, nos termos do Capítulo IV, da Portaria nº 88/2007, do Comando da PMPE, e Capítulo IV, da Portaria nº 002/2011, do Comando do CBMPE; e

IV – Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD): 30 (trinta) dias para a conclusão, a contar do primeiro dia útil da publicação da portaria de instauração, podendo ser prorrogável por até igual período, nos termos dos artigos 23 e 37, da Instrução Normativa nº 02/17, publicada no BG SDS nº 202, de 26OUT2017.

V – Processo Administrativo Disciplinar Especial (PADE) e Processo Administrativo Disciplinar (PAD): 60 (sessenta) dias para a conclusão, a contar da data de publicação do ato que constituir a comissão, podendo ser prorrogável por até igual período, nos termos do artigo 220 da Lei 6.123/1968; e

VI – Sindicância: 20 (vinte) dias para a conclusão, a contar da data da publicação da portaria de instauração, podendo ser

prorrogável por até igual período, nos termos do artigo 217 da Lei 6.123/1968, e artigo 3º, Inc. IV, da Instrução Normativa nº 01/17, publicada no BG SDS nº 202, de 26OUT2017.

Art. 4º. Os prazos processuais previstos nas diversas legislações relativas aos PADM e PAD, destinados às autoridades competentes para procederem a instauração, instrução e julgamento, são meramente referenciais ou impróprios, por não existir disposição legal que discipline como causa de perempção, prescrição ou decadência do processo, por descumprimento temporal, não servindo de fundamentação para provocar a extinção do processo pelo excesso de prazo.

Parágrafo único. O descumprimento dos prazos dos PADM e PAD poderá ensejar a responsabilização disciplinar em desfavor da autoridade processante, e no caso de colegiado, do seu respectivo presidente, salvo nos casos que houver motivação para prorrogação do prazo de conclusão.

Art. 5º. Nos termos da Lei 11.919/2001, compete ao Corregedor Geral, através de suas Comissões e agentes, civis e militares, acompanhar a instrução dos PADM e PAD, cuja concessão de prorrogação de prazo, ficará também a cargo do Corregedor Geral Adjunto.

Parágrafo único. A prorrogação de prazo poderá ser concedida, em conformidade com os normativos aplicáveis, sempre que tal medida se mostrar necessária para elucidação do fato sob apuração.

Art. 6º. A solicitação de prorrogação de prazo, devidamente motivada, deve ser realizada, através de ofício, pela autoridade processante, e ser instruída com as razões de fato e direito para a concessão do pleito.

§1º. A autoridade processante deverá despachar a solicitação de prorrogação de prazo, diretamente com o Corregedor Geral ou Corregedor Geral Adjunto, com antecedência mínima de até três dias, antes da expiração do prazo.

§2º. Em caso de haver sido concedida a prorrogação de prazo, a autoridade processante deverá:

I - encaminhar cópia do despacho digitalizado ao Departamento de Correição, para fins de controle;

II - juntar o documento original nos autos; e

III - registrar em Relatório a concessão da prorrogação de prazo, com referência a numeração das folhas nos autos.

Art. 7º. Compete ao Departamento de Correição proceder o controle dos prazos, de todos os procedimentos administrativos disciplinares em trâmite na Corregedoria Geral, comunicando em tempo hábil, ao Corregedor Geral Adjunto, aqueles que extrapolarem os prazos legais de conclusão.

Art. 8º. O Corregedor Auxiliar, militar ou civil, ao realizar a análise do PADM e PAD, deverá dedicar particular atenção quanto à observância dos prazos estabelecidos em normativos próprios, bem como, dos procedimentos instituídos no presente Provimento Correcional, comunicando ao Corregedor Geral

Adjunto, em tempo hábil, qualquer descumprimento relativo aos citados prazos.

Art. 9º. Os prazos dos processos administrativos disciplinares, mencionados neste provimento correcional, serão observados de acordo com a respectiva norma vigente.

Insta pontuar que, conforme a Súmula do STJ nº 592, “*O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa.*” (SÚMULA 592, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017) (DIREITO ADMINISTRATIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR)

REFERÊNCIAS

ASSIS, Jorge César de. Curso de direito disciplinar militar: da simples transgressão ao processo administrativo./ 6ªEdição./ Curitiba: Juruá, 2022.

BRASIL, Lei nº5.836, de 05 de dezembro de 1972.

CORREGEDORIA GERAL DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO, Instrução Normativa nº002, de outubro de 2017, publicado em BGSDS 202, DE 26OUT2017.

_____, PROVIMENTO CORRECCIONAL Nº 003, de 02 de maio de 2018, publicado em BGSDS 084, DE 09MAI2018.

_____, PROVIMENTO CORRECCIONAL Nº 008, de 18 de março de 2019, publicado no BGSDS 053, DE 20MAR2019.

_____, PROVIMENTO CORRECCIONAL Nº 14 de 20 de setembro de 2019, publicado no BGSDS 182, DE 24SET2019;

_____, PROVIMENTO CORRECCIONAL Nº 20, de 08 de julho de 2021, publicado no BGSDS 130 DE 09JUL2021;

_____, PROVIMENTO CORRECCIONAL Nº 21, de 14 de outubro DE 2021, Publicado no BGSDS 196, DE 15OUT2021

PERNAMBUCO, Decreto nº50.014, de 22 de dezembro de 2022.

_____, Decreto nº 3.639, DE 19 de agosto de 1975.

_____, Lei nº11.817, de 24 de julho de 2000.

_____, Lei nº 11.929, de 2 de janeiro de 2001.

_____, Lei Complementar nº158, de 26 de março de 2010.

_____, Lei Complementar nº 483, de 30 de março de 2023.

PMPE, Portaria do Comando-Geral nº399, de 12 de julho de 2022, publicada no BG da PMPE 133, DE 13JUL2022.

SILVA, Demétrios Wagner Cavalcanti da; GENUÍNO, Petrus Gomes. Código Disciplinar dos Militares Estaduais Comentado. Recife: Livro Rápido, 2018.